2017. évi … törvény

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2016. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A 2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. §

Az Országgyűlés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását – a 4. §-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a központi alrendszer tekintetében

a) 18 229 923,4 millió forint bevétellel,

b) 19 054 915,3 millió forint kiadással és

c) 824 991,9 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. §

A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az *1. melléklet* tartalmazza a 2016. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. §

(1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2016. december 31-én fennálló adóssága 25 899,2 milliárd forint.

(2) 2016. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 25 620,7 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 35 420,3 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2016. december 31-én 72,3% volt.

(4) 2015. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 24 949,6 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 34 324,1 milliárd forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2015. év végi 72,7%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2016-ban az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 2 112 221,7 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 1 092 046,6 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

c) 586 899,9 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.

5. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2016-ban

a) 677 087,7 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 170 918,1 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

6. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2016-ban az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 2 299 241,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 1 269 062,3 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,

c) 222 864,0 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.

7. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 49 112,9 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. §

(1) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 89 693,1 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2017. december 29-ei hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésének napjával elengedi a 01-09-278283 cégjegyzékszámú Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság állammal szemben fennálló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2012. adóévre vonatkozó, általános forgalmi adó adónemben tett utólagos adómegállapítása alapján keletkezett, 671 846 000 forint összegű – megállapított adóhiányból, adóbírságból és késedelmi pótlékból álló – fizetési kötelezettsége, valamint az ez után még felszámítandó késedelmi pótlék fizetési kötelezettsége teljesítését.

III. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap)

a) 2016. évi működési költségvetési maradványa 1899,9 millió forint, amelyből a 2015. évi költségvetési maradvány 35,2 millió forint,

b) 2016. évi működési kiadásai 1120,3 millió forint 2015. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap

a) 2016. évi működési előirányzat-maradványa 1288,2 millió forint, amelyből a 2015. évi előirányzat-maradvány összege 11,0 millió forint,

b) 2016. évi működési kiadásai 189,7 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

11. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 186,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 681,5 millió forint, egyszeri segélyre 532,0 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 126,3 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 7359,7 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 22 881,8 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1380,7 millió forint

felhasználása történt meg.

12. §

Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 2016. évi CXXII. törvény 13-15. §-ában előírt megtérítési, visszautalási, elszámolási és befizetési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

13. §

Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2017. december 29-éig

a) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 2,0 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 1,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 59,7 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási" számlája javára;

d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 1,4 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások" számla javára;

e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 19,5 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási" számlája javára;

f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 7,8 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása" számla javára;

g) az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,2 millió forintot utaljon vissza az Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási keretszámla" javára;

h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 3033,1 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla" javára térítsen meg,

i) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 0,2 millió forintot a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla" terhére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza.

14. §

Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj" elszámolásához kapcsolódóan nyilvántartott követelésekre megtérült 0,9 millió forintot utalja át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2017. december 29-éig.

15. §

Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a 12 771,7 millió forint többletét 2017. december 29-éig fizesse be a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.

16. §

(1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. § (1) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 22 707,8 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. § (2) bekezdése alapján tett 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 29 770,0 millió forint összegben hagyja jóvá.

17. §

(1) Az Országgyűlés a 2014-2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (1) és (3) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az *5. mellékletben* meghatározott összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014-2020 pénzügy perspektívában megvalósuló programok, projektek esetében a program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (4) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 110 701,3 millió forint összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

18. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 10 748,7 millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 9546,9 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 129,8 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 42,2 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a *2. melléklet* tartalmazza.

19. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben

folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2016. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 3232,4 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2106,4 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés *a)* és *b)* pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2016. év után 1126,0 millió forint támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 32,3 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2016. december 31-én hatályos 58. §-a alapján 3816,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:

a) a Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen 10,0 millió forint,

b) a Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 51,2 millió forint,

c) A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímen 3,3 millió forint,

d) a költségvetési támogatások jogcímeken összesen 3118,0 millió forint,

e) A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 0,2 millió forint,

f) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 585,7 millió forint,

g) a szociális ágazati pótlék és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása jogcímeken 47,7 millió forint.

(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2017. március 20.

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok 1364,4 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

20. §

(1) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a *3. melléklet* tartalmazza.

(2) A támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a *4. melléklet* tartalmazza.

7. Az egyházak támogatása

21. §

(1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 41. § (5) bekezdése alapján – a 2016. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként – 1554,3 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2017 decemberében.

(2) Az egyházi fenntartót a Kvtv. 41. § (9) bekezdése alapján 250,1 millió forint egyszeri kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2017. év decemberében az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 27. § (2)-(5) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásával.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának javára 2017. évben 559,7 millió forint visszafizetés terheli.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. §

Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.